

1500539-61.2022.8.26.0537
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jamily Salina Araujo e outro
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

TONY AUGUSTO MOREIRA CASTILHO e JAMILY SALINA ARAUJO foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c.art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500539-61.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500539-61.2022.8.26.0537
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jamily Salina Araujo e outro
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

TONY AUGUSTO MOREIRA CASTILHO e JAMILY SALINA ARAUJO foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c.art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de março de 2022, durante a noite, na Avenida Redenção, 271, - São Bernardo do Campo agindo em concurso de agentes, com unidade de designios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) tijolos de Cocaína, peso bruto de 10,3 quilogramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida (fls.133). Os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls.134/141 e 188/189).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se, por fim, aos interrogatórios.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a parcial procedência do pedido condenatório, com a absolvição da acusada Jamilly e condenação do réu, com fixação da pena acima do mínimo legal, s em aplicação do redutor e regime fechado (fls. 237/243).

A defesa da corré Jamilly ratificou o pedido Ministerial, coma absolvição da acusada (fls. 255/258) e o réu Tony requereu a incidência da atenuante da confissão e o trafico privilegiado, com a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, fixação de regime aberto e direito de apelar em liberdade (fls. 246/254). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente, com a condenação apenas do corréu Tony, e absolvição de Jamilly, como adiante se fundamentará.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls.145/147.

Igualmente a autoria em relação ao corréu Tony, o qual Tony tanto perante a autoridade policial como em juízo confessou os fatos. Disse que foi contratado por uma pessoa para levar entorpecentes da cidade de Dourado/MS para a cidade de Carapicuíba/SP. Na ocasião lhe entregaram um veículo Focus, de placas HTJ-6J81 e informaram que o veículo deveria ser abastecido a cada 150 Km, pois a droga estaria no tanque de combustível. A entrega do veículo com as drogas seria no Shopping de Carapicuíba. Não conhecia os indivíduos que deixaram o veículo e nem sabia dizer a quem seria entregue o veículo. Se comunicou com os indivíduos via aplicativo whatsapp. Pelo translado receberia o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Relatou que Jamilly era apenas sua acompanhante.

Jamily, em juízo, negou os fatos. Disse que era acompanhante (garota de programa) e que foi contratada por Tony, pelo valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para uma viagem à praia. Saíram da cidade de Dourados/MS e pararam para jantar em um shopping na cidade de Carapicuíba/SP. No local, Tony informou que iria buscar algo no veículo. Nesse momento foi abordada por policiais. Não tinha conhecimento dos entorpecentes no interior do veículo.

Os policiais civis Fabio e André, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas e afirmaram que receberam uma informação de que haveria uma transação de entorpecentes no estacionamento do shopping de Carapicuíba/SP, envolvendo dois veículos, sendo eles: Ford Focus, preto de placas HJT-6J81 e VW/FOX sem outras características. Que se dirigiram para o local, onde permaneceram posicionados nas duas entradas do estacionamento do shopping. Em dado momento, visualizaram um dos veículos alvo entrando e, ato contínuo, visualizaram que um casal desembarcou do referido veículo e adentrou ao shopping. Permaneceram em campana por aproximadamente 40 min, a fim de verificar se mais pessoas se aproximariam do veículo. Quando o acusado retornou ao veículo, efetuaram as abordagens. Em busca pessoal, nada ilícito foi localizado. Indagado, Tony afirmou que o veículo não era de sua propriedade e estava vindo com Jamilly de Dourados/MS. A acusada também foi abordada. Tony pedia variadas vezes desculpas para Jamilly, o que causou estranheza. Por este motivo, acharam por bem conduzi-los os acusados e o veículo para maior apuração e uma melhor vistoria no veículo. Informalmente, Tony

confessou que estava realizando o transporte de entorpecentes e que a Jamily não tinha conhecimento. Os entorpecentes, cerca de 10 pacotes de cocaína, foram localizados no tanque de combustível do veículo. Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, observo que as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento dos policiais militares, os laudos de fls. 167 e 200/201, estão em consonância à confissão do acusado Tony e dão suporte à condenação. Ademais, é incontroverso que a expressiva quantidade de entorpecentes (10 tijolos de cocaína) foi localizada e apreendida, após minuciosa vistoria no veículo, guiada pelo próprio acusado.

Outrossim, o itinerário da entrega do entorpecentes, isto é, entre Estados também restou vastamente comprovado. Logo, há se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, melhor sorte assiste à ré Jamily.

Ainda que plausível, em tese, a versão inicialmente dada pela Acusação, deve prevalecer a presunção de inocência, quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

No caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório não autoriza a prolação de édito condenatório.

Como se sabe, a avaliação da prova no juízo criminal, pode levar o julgador a certeza ou a dúvida quanto a autoria de um delito.

Esta é a hipótese dos autos, tendo em vista que a versão da ré, de que foi contratada como garota de programa para acompanhar o acusado e desconhecia a existência de drogas no carro, foi confirmada até mesmo pelos policiais. Alias, a ré, em todos os momentos em que foi ouvida, ofertou o mesmo depoimento. Portanto a absolvição da acusada é de rigor.

Deste modo, a parcial procedência., é medida que se impõe.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas enorme quantidade de entorpecentes (10 tijolos - com peso bruto de 10,3 quilogramas), o que revela alta potencialidade lesiva, atingindo inúmeros consumidores, . Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea do acusado, reduzo a pena em 1/6, passando ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase: ante a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação acima, aumento a pena de 1/6, perfazendo o total de 07(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Incabível o redutor, já bem caracterizado a dedicação do réu à atividade do tráfico. Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Além disto, embora o acusado seja primário, as provas dos autos evidenciam outras circunstâncias subjetivas. O réu não comprovou ocupação lícita e não se pode crer que o traficante confiaria uma valiosa quantidade de droga àquele que não estivesse com acentuado envolvimento no comércio espúrio, até porque bem comprovado que o réu estava inserido na rede de distribuição de entorpecentes em etapa anterior à própria inserção no mercado ilícito, o que afasta o tráfico privilegiado (Nesse

sentido: (TJSP; Apelação Criminal 1500039-41.2022.8.26.0457; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022).

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 07(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação para:

a) ABSOLVER a ré JAMILY SALINA ARAUJO da imputação prevista no no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo penal.

b)CONDENAR O RÉU TONY AUGUSTO MOREIRA CASTILHO, RG: 75.015.044, filho de Jacira Augusta de Souza como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 07(sete) anos de reclusão, em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, bem como sua condenação ao cumprimento de pena em regime fechado.

Deixo de aplicar a detração pena, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia. Decreto, por fim, o perdimento dos celulares do corréu Tony, do valor apreendido, bem como do veículo FORD FOCUS HT- Placa: HTJ6J81- PONTA PORÃ - MS, , nos termos do artigo 63, §1º, §2º e 4º e §4º-A da lei 11.343/06. O perdimento se dá em favor do órgão que já está utilizando (DEIC de São Bernardo do Campo). Oficie-se.

Defiro a restituição dos celulares Apple e Xiaomi (fls.03, itens 1 e 2), à ré Jamily Salina Araujo, em razão de sua absolvição.

P.R.I.

Carapicuíba, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA